

ADENDUM AL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO QUE TIENEN CELEBRADO ENTRE SUNGLASS HUT DE MEXICO, SAPI DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA EMPRESA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR GONZALEZ BLASQUEZ CERRO MONTSERRAT Y POR LA OTRA EL (LA) C. DIEGO ALEJANDRO FAUSTINO ROMO EN SU CALIDAD DE "EL COLABORADOR" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS Y EN VISTA DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- I.- "LAS PARTES" tienen celebrado un contrato individual de trabajo mismo que se encuentra vigente al día de hoy.
- II.- Con la finalidad de motivar a "EL COLABORADOR", las partes celebraron un convenio para el otorgamiento de compensación variable, mediante el cual se documentaron los términos y condiciones para la elegibilidad de "EL COLABORADOR" respecto del pago de comisiones a que éste pudiera tener derecho por la venta de productos que "LA EMPRESA" comercializa que realizara "EL COLABORADOR".
- III.- Del convenio mencionado en la declaración que antecede, claramente se desprende que "EL COLABORADOR" manifestó su conformidad a que éste pudiese ser modificado acorde con las necesidades de "LA EMPRESA", en razón de que la comisión a la que se refiere el mismo se otorga de manera discrecional por parte de "LA EMPRESA" y ello obedece a las condiciones del mercado.
- IV.- En vista de lo anterior, las partes están de acuerdo en modificar las condiciones del convenio y en consecuencia, el presente sustituye y deja sin efectos cualquier documento celebrado con anterioridad y referente al pago de comisiones, reconociendo "EL COLABORADOR" que conoce los alcances del presente documento y que la modificación en las políticas para el pago de comisiones, no implica modificación alguna a las condiciones de trabajo, pues el nuevo esquema le permitirá obtener mayores ingresos a los que actualmente percibe.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "EL COLABORADOR" de manera adicional al pago de su salario, podrá ser elegible a recibir una cantidad variable por concepto de comisión por las ventas facturadas y cobradas que se realicen en la tienda a la cual éste se encuentre asignado para el cumplimiento de sus actividades, en base a las siguientes condiciones:

Para que "EL COLABORADOR" tenga la posibilidad de percibir el pago de comisiones, "LA EMPRESA" acorde a su presupuesto y tomando en consideración las condiciones del mercado, determinará de manera semanal los objetivos y/o metas que deberán cubrir las tiendas en donde la misma comercializa y vende sus productos, las cuales hará del conocimiento de los empleados, para que éstos puedan generar y tener derecho al pago de comisiones, siempre y cuando la tienda en la cual se encuentre asignado "EL COLABORADOR" para el cumplimiento de sus actividades cumpla las metas de ventas establecidas, es decir, el derecho a percibir el pago de una cantidad variable por concepto de comisión se encuentra sujeto al cumplimiento de objetivos y metas de cada una de las tiendas, en base a la siguiente tabla:

PORCENTAJE DE META CUBIERTO	PORCENTAJE DE COMISION
Si la tienda cubre del 0% al 89.9%	2% (dos puntos)
Si la tienda cubre del 90% al 99.9%	2.5% (dos punto cinco)
Si la tienda cubre más del 100%	3.0% (tres puntos)

La comisión será determinada de la siguiente manera:

- a) Los porcentajes de comisión serán calculados de manera semanal, sobre el monto de las ventas netas facturadas y cobradas realizadas por "EL COLABORADOR" en la tienda en que sea asignado.
- b) El porcentaje que corresponda en base al cumplimiento de objetivos y metas se aplicara a la cantidad que resulte del párrafo que antecede.
- c) Una vez realizada esta operación, "LA EMPRESA" calculará el porcentaje y cantidad de la comisión que le corresponda a "EL COLABORADOR", la cual será cubierta por quincena vencida.

SEGUNDA.- Asimismo "EL COLABORADOR", podrá ser elegible a percibir el pago de comisiones en base al número de producto vendido en la tienda a la cual este se encuentre asignado para el cumplimiento de sus actividades, siempre y cuando cubra los objetivos y metas establecidos por "LA EMPRESA" para lo cual se tomará en consideración las condiciones del mercado, la zona en donde se encuentre localizada la tienda a la que se encuentra asignado "EL COLABORADOR" para el cumplimiento de sus actividades y las ventas que se generaron con anterioridad, es decir, para que "EL COLABORADOR" tenga derecho a percibir el pago de la comisión, la tienda a la que se encuentra asignado, deberá cumplir con los objetivos y metas establecidos para tal efecto.

La comisión será determinada de la siguiente manera:

1. Los porcentajes de comisión serán calculados de manera semanal, sobre el monto de las ventas netas realizadas en la tienda, acorde con la clasificación precisada en la tabla que antecede.
2. Una vez realizada esta operación, se calculara el porcentaje y cantidad de la comisión que le corresponda a "EL COLABORADOR", la cual será cubierta por quincena vencida.

TERCERA.- Toda vez que los objetivos y metas determinados por "LA EMPRESA" se encuentran sujetas a las condiciones tanto de "LA EMPRESA" como del mercado, "EL COLABORADOR" desde este momento manifiesta su conformidad para que tanto el pago de comisiones como los porcentajes a los que se ha hecho referencia, pueden ser modificados o suprimidos, sin que ello implique modificación alguna en las condiciones de trabajo, toda vez que "EL COLABORADOR" reconoce que la compensación variable no es garantizado y está sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones que establezca "LA EMPRESA" de tiempo en tiempo.

CUARTA.- En el caso de pago de comisiones incluidas en terminaciones laborales el porcentaje de comisión considerado dentro del finiquito de la relación laboral será del 2.5% sobre las ventas de "EL COLABORADOR" (a).

QUINTA.- El presente adendum, estará vigente de forma indefinida, hasta en tanto "LA EMPRESA" comunique por escrito a "EL COLABORADOR" alguna modificación, adición o cancelación del mismo, debiendo "EL COLABORADOR" en ese caso manifestar su conocimiento y consentimiento respecto de los cambios que tenga a bien implementar "LA EMPRESA".

SEXTA.- El presente adendum sustituye y deja sin efectos cualquier otro documento mediante el cual se haya pactado el pago de cantidades variables por concepto de comisiones.

Leído que fue por ambas partes este documento y sabedoras de las obligaciones que por virtud de él contraen, lo firman por duplicado en Huixquilucan, Estado de México el día 03 de Junio de 2026

"LA EMPRESA"

EL COLABORADOR (A)


GONZALEZ BLASQUEZ CERRO MONTSERRAT

DIEGO ALEJANDRO FAUSTINO ROMO